

QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

*

Số 3487- CTr/QUTW

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

**Thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị
về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
trong công tác xây dựng pháp luật trong Đảng bộ Quân đội**

Ngày 27/6/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 178-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật (sau đây viết tắt là Quy định số 178-QĐ/TW).

Ngày 13/01/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Ngày 27/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 916/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030.

Để tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác xây dựng pháp luật; đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả trong toàn quân, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) ban hành Chương trình hành động như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ Quy định số 178-QĐ/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và gắn với tình hình thực tiễn của Quân đội.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quy định số 178-QĐ/TW, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, quy định, quy trình xây dựng pháp luật; xác định rõ, đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, người có

thẩm quyền, đảng viên, cán bộ trong việc kiểm soát quyền lực và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu.

c) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của QUTW và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện phải bám sát Quy định số 178-QĐ/TW, các chủ trương, quy định khác có liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của QUTW, Bộ Quốc phòng về công tác kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu quả.

b) Xác định đầy đủ, chính xác các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm thực hiện bảo đảm thời gian, tiến độ hoàn thành; cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích và chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; điều chỉnh hợp lý các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

STT	Nhiệm vụ, giải pháp	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian
1	Quán triệt, phổ biến và triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung của Quy định số 178-QĐ/TW			
1.1	Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến đầy đủ, thực chất nội dung Quy định số 178-QĐ/TW trong Đảng bộ Quân đội để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kiểm	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên

	soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.			
1.2	Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, thành viên cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong công tác xây dựng pháp luật, nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
1.3	Phổ biến, tổ chức triển khai các nội dung của Quy định số 178-QĐ/TW tại các hội nghị, hội thảo chuyên môn cho lực lượng cán bộ, người làm công tác xây dựng pháp luật, hệ thống tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế trong toàn quân; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ công tác xây dựng pháp luật để chia sẻ thông tin, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.	Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế)	Các cơ quan, đơn vị	Hàng năm
1.4	Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ, quần chúng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.	Tổng cục Chính trị (Cục Tuyên huấn)	- TT Phát thanh - Truyền hình QĐ; Báo QĐND và các cơ quan thông tấn, báo chí trong QĐ. - Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế) và các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên

2.	Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật			
2.1	Cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, quản lý, sắp xếp, ưu tiên bố trí nguồn lực, đặc biệt là cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có lập trường, tư tưởng vững vàng, có năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật làm công tác xây dựng pháp luật; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 02/4/2022 của QUTW lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Đề án “Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 27/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”, Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
	mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”, Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ			

	cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.			
2.2	Phát huy vai trò, trách nhiệm của Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế) và các tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế tại các cơ quan, đơn vị trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ Quốc phòng; tổ chức soạn thảo, thẩm định, tham gia góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm kiểm soát quyền lực và nhằm phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng, tham gia góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.	Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế)	Các cơ quan, đơn vị	Hằng năm
3.	Tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ; đề nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật			
3.1	Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng pháp luật; thể chế hóa quan điểm xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các quy định về	Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế)	Các cơ quan, đơn vị	Hằng năm

	bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác xây dựng pháp luật trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với nội dung của Quy định số 178-QĐ/TW.			
3.2	Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan với nhau trong cùng một cấp và giữa các cơ quan với đơn vị thông qua thực hiện trình tự, thủ tục bắt buộc (kiểm tra, giám sát chéo) trong hoạt động tham mưu, đề xuất giải quyết từng công việc cụ thể thuộc chức năng tham mưu của cơ quan và lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, quyết định của cấp ủy, chỉ huy các cấp để mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý.	Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế)	Các cơ quan, đơn vị	Hàng năm
3.3	Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa pháp luật nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.	Vụ Pháp chế (Cục Pháp chế)	Các cơ quan, đơn vị	Hàng năm

4.	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác xây dựng pháp luật			
4.1	Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, nâng cao ý thức tự phê bình, phê bình của tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật bảo đảm tuân thủ đúng Quy định số 178-QĐ/TW, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
4.2	Lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định xin ý kiến cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về các vấn đề lớn, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
4.3	Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW nhằm phát hiện sơ hở, bất cập và các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên

4.4	Làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn tác động chuyển hóa nội bộ thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn tội phạm tham nhũng, hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật; kịp thời tham mưu cho QUTW có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.	Tổng cục Chính trị (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội)	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
4.5	Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, báo cáo, khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo về các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật. Bảo vệ, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo trung thực hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ và hành vi vi phạm khác trong công tác xây dựng pháp luật; xử lý nghiêm người lợi dụng Quy định số 178-QĐ/TW để tố cáo, lan truyền thông tin sai sự thật.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
5.	Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW và Chương trình này			
5.1	Định kỳ hằng năm sơ kết, 05 năm tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW và Chương trình này về Văn phòng QUTW để tổng hợp, báo cáo.	Đảng ủy trực thuộc QUTW và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
5.2	Kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW và Chương trình này; kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc.	Tổng cục Chính trị (Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW)	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường vụ QUTW phân công đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế trực tiếp, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.
2. Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình này.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong Chương trình này, các Đảng ủy trực thuộc QUTW, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cụ thể hóa trong văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình để quán triệt, triển khai thực hiện theo quy định; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ QUTW (qua Văn phòng QUTW) theo quy định.
4. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán hằng năm của cơ quan, đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c),
- Bộ Tư pháp,
- Các Đ/c ủy viên QUTW trong Quân đội²⁰,
- Các Đảng ủy trực thuộc QUTW⁵³,
- Đảng bộ BTL Thủ đô Hà nội,
- Tổng cục Chính trị,
- Bộ Tổng tham mưu,
- Lưu: Văn phòng QUTW.

Q-95.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Võ Minh Lương